

1502436-31.2020.8.26.0526

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2158143/2020 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 12152619 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 1204/20/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2158143 - DEL.POL.SALTO, 1204/20/610 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

1ª Vara

Avenida Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502436-31.2020.8.26.0526 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502436-31.2020.8.26.0526

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2158143/2020 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 12152619 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 1204/20/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2158143 - DEL.POL.SALTO, 1204/20/610 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR GABRIEL SOUZA ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Vistos.

Igor Gabriel Souza Alves, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da lei 11.343/06 c.c artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública) do Código Penal porque no dia 29 de junho de 2020, por volta das 17h19min, na Rua Felipe Camarão, nº 1.447, Jardim Santa Cruz, Salto/SP, durante período de calamidade pública, em decorrência da pandemia da COVID-19, trazia consigo, guardava e tinha em depósito para entrega a consumo e fornecimento a terceiros, ainda que gratuito: a) 14 (quatorze) porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 20g (vinte gramas); e b) 0,20g (vinte decigramas) de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, divididos em 02 (duas) porções, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Houve que, guardas municipais realizavam patrulhamento pela Rua Felipe Camarão, quando próximo

ao numeral 1.447 avistaram o réu em atitude suspeita. Diante das circunstâncias e verificada a possível prática de crime permanente, foi realizada abordagem. Durante a abordagem, o acusado jogou 13 (treze) porções de cocaína no chão. Em revista pessoal, além dos entorpecentes, foi encontrada a quantia de R\$ 9,00 (nove reais) em poder do denunciado. Em seguida, os agentes policiais se dirigiram à residência do denunciado para buscar o documento de identificação dele. No local, o réu admitiu que no seu quarto, dentro de uma caixa branca, havia mais drogas. Então, Camila, tia do denunciado pegou a caixa e entregou aos agentes policiais. No interior da caixa foram encontradas 02 (duas) porções de maconha e 01 (um) porção de cocaína. Indagado, o réu admitiu que a cocaína destinava-se à comercialização. Diante disso, foi preso e conduzido à Delegacia.

O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 102/112).

A denúncia foi recebida e determinou-se a citação (fls. 118/120).

Durante a instrução, foram ouvidas 02 (duas) testemunhas da acusação e 02 (duas) da defesa. Ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia, sustentando que autoria e materialidade restaram comprovadas durante a instrução. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu ou, subsidiariamente, fixação de pena no mínimo legal.

É o relatório.

Decido.

O pedido é procedente.

A materialidade restou comprovada, especialmente pelo auto de exibição e apreensão (fl. 05), auto de constatação preliminar (fl. 06), laudo de exame químico e toxicológico (fls. 97/100) e prova oral.

A autoria, outrossim, foi demonstrada.

A testemunha Regis, guarda municipal, contou que realizavam patrulhamento pela Rua Felipe Camarão, quando próximo ao numeral 1.447 avistaram o réu em atitude suspeita. Diante das circunstâncias e verificada a possível prática de crime permanente, foi realizada abordagem. Durante a abordagem, o acusado jogou 13 (treze) porções de cocaína no chão. Em revista pessoal, além dos entorpecentes, foi encontrada a quantia de R\$ 9,00 (nove reais) em poder do denunciado. Em seguida, os agentes policiais se dirigiram à residência do denunciado para buscar o documento de identificação dele. No local, o réu admitiu que no seu quarto, dentro de uma caixa branca, havia mais drogas. Então, Camila, tia do denunciado pegou a caixa e entregou aos agentes policiais. No interior da caixa foram encontradas 02 (duas) porções de maconha e 01 (um) porção de cocaína. Indagado, o réu admitiu que a cocaína destinava-se à comercialização. No mesmo sentido o depoimento da testemunha Diego, também guarda municipal.

As testemunhas Fabiano e José Adriano prestaram depoimento sobre os antecedentes e bom comportamento do acusado.

Interrogado, o réu confessou a prática do delito, afirmando que tentou vender entorpecentes por 4 dias, mas não logrou êxito.

Diante disso, a condenação do réu pelo crime descrito na denúncia é medida de rigor.

Passo à dosagem da pena.

Atendendo às diretrizes do art. 42 da Lei 11.343 e do art. 59, "caput", do Código Penal, verifica-se que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, razão pela qual fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário mínimo legal, conforme preceito secundário contido no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Na segunda fase, observo que o crime foi cometido em ocasião de calamidade pública, bem como que o réu contava com menos de 21 anos na data dos fatos e confessou a prática delitiva. Logo, sopesando as circunstâncias agravantes e atenuantes, mantenho a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário mínimo legal uma vez não ser possível a redução aquém do mínimo legal.

Na terceira fase verifico como possível a aplicação da diminuição contida no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que o réu é primário e com bons antecedentes, condição que deve ser aferida a época da prática delitiva, efetuando

a redução em 2/3, assim, estabeleço a pena-definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa no valor unitário mínimo legal.

Por tais fundamentos, julgo PROCEDENTE a presente ação penal, para, com base no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, CONDENAR o réu IGOR GABRIEL SOUZA ALVES a 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa no valor unitário mínimo legal.

Fixo regime inicial ABERTO para cumprimento da pena.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por entender que tal medida é incompatível com o rol de delitos previstos na lei 8.072/90, bem como por não haver comando normativo que vincule tal substituição.

Faculto ao acusado recorrer em liberdade por este processo.

Declaro, em favor da União, o perdimento do dinheiro apreendido nos autos (fls. 05), já que não comprovada a origem lícita e, ao que tudo indica, era proveniente de ilícito penal. Comunique-se à SENAD (Secretaria Nacional Antidrogas) desta decisão, observando-se o disposto no artigo 63, § 4º da citada lei.

Custas na forma da lei, ressalvada eventual gravidade conferida.

Com o trânsito em julgado desta, a serventia deverá providenciar as anotações necessárias no sistema oficial informatizado do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (atualmente SAJ), no que se refere à condenação imposta (já que abolido o livro do rol dos culpados).

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. R. I. C.

Salto, 09 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA